

1501070-07.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120562/2022 - DEL.POL.SUZANO, 24727746 - DEL.POL.SUZANO, 2120562 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tiago da Conceição e outros

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501070-07.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501070-07.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120562/2022 - DEL.POL.SUZANO, 24727746 - DEL.POL.SUZANO, 2120562 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tiago da Conceição e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de MICHAEL MIQUÉIAS DE PAULA (nascido em 21/04/1992), ADRIANO ALVES DE ARAÚJO (nascido em 14/10/2000) e TIAGO DA CONCEIÇÃO (nascido em 02/07/1977), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas dos arts. 33,

caput, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 03/05/2022, por volta das 17h10, na Rua Santa Rosa, altura do nº 10, Jd. Nazareth, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, trariam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 porções de maconha (15,82g), 120 porções de cocaína (68,46g) e 979 porções de crack (146,25g), além de R\$ 56,20 em espécie.

Em 04/05/2022, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 105/108).

Notificados, os Réus apresentaram defesa prévia (fls. 200/201).

Em 06/06/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 205/206).

Por habeas corpus, foi concedida a liberdade provisória, com cautelares, ao Réu Adriano, sendo expedido alvará de soltura (fls. 215/224).

Em 15/08/2022, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, na qual a internet do CDP não estava funcionando, impossibilitando a participação dos Réus presos, sendo o ato redesignado (fls. 280).

Em 05/09/2022, foi realizada a segunda audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos Réus Michael e Tiago, sendo declarada a revelia do Réu Adriano e declarada encerrada a instrução (fls. 291/292).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia (fls. 295/300).

Por sua vez, a Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em relação aos Réus Michael e Adriano; a absolvição do Réu Tiago, por ausência de prova de autoria delitiva, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06; e a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 para o Réu Adriano (fls. 305/308).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão das drogas, objetos e dinheiro (fls. 19/20), pelos laudos de constatação provisória da droga (fls. 40/47) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 163/168).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Wagner Rodrigues Fernandes declarou que estava em patrulhamento com cão de faro pela região, passando pelo local, conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Então, viram três pessoas na linha férrea, decidindo pela abordagem. Quando se aproximava, os três correram e o Réu Michael arremessou uma sacola plástica. Conseguiram deter o Réu Michael. Com o auxílio do cão farejador, encontraram a sacola, que continha porções de crack e cocaína. Em revista pessoal, com o Réu Michael foram achadas anotações típicas da traficância. Ato contínuo, conseguiram prender os Réus Tiago e Adriano. No local, o Réu Tiago confessou exercer a função de "Uber", ou seja, ser a pessoa que pega o dinheiro do usuário, leva ao traficante, pega a droga e a entrega ao usuário, bem como, por vezes, exercer a função de "campana". Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com Tiago. Em revista pessoal, na cueca do Réu Adriano foram achadas porções de maconha e crack, além de dinheiro. Antes da chegada da polícia, os Réus estavam parados sobre a linha férrea, sozinhos. Abordaram primeiro o Réu Michael e, mais à frente, os outros dois Réus. Não se recorda o que os Réus Michael e Adriano disseram quando presos, mas acredita que eles ficaram em silêncio. Era possível ver a sacola dispensada do local onde os Réus foram presos.

O policial militar Diego Correia Caetano prestou depoimento no mesmo sentido.

O Réu Adriano foi declarado revel. Em delegacia, confessou a traficância, mas sozinho, dizendo desconhecer os demais Réus (fls. 11).

Em seu interrogatório, o Réu Michael disse ter 30 anos de idade, ser solteiro, não ter filhos, ter cursado até a 6ª série e ser catador de reciclagem, morador de rua e usuário de crack. Confessou a prática do crime. Aceitou vender as drogas para sustentar seu vício. Isentou o Réu Tiago de qualquer envolvimento com o tráfico, dizendo que ele era apenas um usuário que compareceu ao local na hora da abordagem policial. Não conhece o Réu Adriano. Disse estar apenas com 20 porções de crack e um celular, negando a posse dos demais objetos. Apontou que a polícia abordou outras oito pessoas, que foram liberadas porque não tinham passagens anteriores por tráfico de drogas. O local é uma "Cracolândia", ponto de venda e uso de drogas. Negou que o Réu Tiago faça a função de "Uber", que era visto constantemente pelo local, por ser morador de rua e usuário de crack. Em delegacia, negou o crime, dizendo que estava no local cortando capim para seus cavalos, quando foi preso pelos policiais; esses perguntaram se tinha passagem e, como respondeu que sim, foi levado à delegacia (fls. 13).

Em seu interrogatório, o Réu Tiago disse ter 45 anos de idade, ser solteiro, não ter filhos, ter ensino superior incompleto e ser morador de rua e catador de reciclagem. Negou a prática do crime. Acabara de vender reciclagem e receber dinheiro, indo ao local para comprar crack, para uso pessoal. Caminhava pela linha férrea, quando encontrou os policiais com o cão de faro, sendo abordado. Os policiais perguntaram se tinha passagem anterior por tráfico e respondeu que sim. Então, foi separado, algemado e levado à delegacia. Não sabe o que é ser "Uber". Negou ter trabalhado como "campana". Estava com R\$ 25,00, apenas. Foi levado para delegacia, mas não foi ouvido, apenas assinou um papel sem ler, porque estava sem óculos, que ficou no local da abordagem. Tinha o costume de ir àquele local comprar droga para uso próprio, pela manhã e ao final da tarde. Nunca viu policiais no local. Não foi abordado junto ou perto dos demais Réus. Em delegacia, disse ser viciado em crack e, ocasionalmente, trabalha para traficantes; na data dos fatos, apenas caminhava pela linha férrea quando foi preso por um policial com cachorro (fls. 12).

Ou seja, não resta dúvida que os Réus, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, traziam consigo droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante prestaram depoimentos detalhados e coesos entre si, apontando a exata dinâmica dos fatos, a apreensão de drogas com Adriano e Michael, de dinheiro com Adriano e de anotações com Michael, bem como a confissão informal feita por Tiago de que auxiliaria na traficância, nas funções de "Uber" e "campana".

O Réu Adriano foi declarado revel, mas confessou a traficância em delegacia, negando, porém, conhecer os outros Réus. O Réu Michael também confessou a traficância, mas em juízo, retratando-se de sua negativa em delegacia, isentando o Réu Tiago de qualquer envolvimento com o crime e dizendo desconhecer o Réu Adriano. Já o Réu Tiago, em juízo, nega a traficância, mas a confessou em delegacia, quando interrogado pela Autoridade Policial.

A autoria delitiva quanto aos Réus Adriano e Michael é incontroversa, em razão das confissões e dos depoimentos dos policiais, sendo os entorpecentes encontrados com ambos, estando um também com dinheiro e o outro também com anotações típicas do comércio ilícito de entorpecentes.

Em que pese nenhuma droga ou objeto tenha sido apreendido na posse do Réu Tiago, a negativa deste em juízo, corroborada pelo interrogatório judicial de Michael, os policiais militares são claros quanto ao fato dos três Réus terem sido vistos juntos, sobre a linha férrea, terem corrido juntos e sido presos bem próximos uns aos outros, havendo a confissão informal do exercício de funções auxiliares ao tráfico de drogas pelo Réu Tiago. Essa versão foi, inclusive, confirmada pelo Réu Tiago em delegacia, quando interrogado.

Aqui, cumpre anotar que esse Réu, apesar de estar em situação de rua, tem ensino superior incompleto, sabendo, assim, ler e escrever e tendo exata noção do que acontecia em delegacia, até por ter passagens anteriores, não sendo crível a versão

de que assinou seu interrogatório sem ler, porque estava sem seus óculos de leitura.

Portanto, está devidamente demonstrada a autoria do crime descrito na denúncia por todos os Réus, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06, eis que as drogas apreendidas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros, pela sua quantidade, variedade, forma de embalagem e pela apreensão de dinheiro e anotações.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena em relação a nenhum dos Réus. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em relação aos Réus Michael e Tiago, pois são reincidentes e ostentam maus antecedentes (fls. 83/85 e 96/99).

Já para o Réu Adriano é aplicável essa causa de diminuição de pena, eis que é primário, de bons antecedentes (fls. 92/93), não há prova que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

Réu Adriano

Na primeira fase, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, especialmente danosas à saúde pública. A quantidade é grande, pois apreendidos mais de 200g de crack e cocaína somados. O Réu ostenta bons antecedentes (fls. 92/93). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ante as duas circunstâncias preponderantes negativas, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, não há agravante e verifica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, reduzo a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme exposto acima, há a causa diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, aplicada em seu percentual máximo de 2/3, já que nada há nos autos que indique que essa diminuição não deve ocorrer dessa forma. Assim, a pena definitiva é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, de um salário mínimo.

Réu Michael

Na primeira fase, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, especialmente danosas à saúde pública. A quantidade é grande, pois apreendidos mais de 200g de crack e cocaína

somados. O Réu ostenta maus antecedentes, tendo duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo a mais antiga considerada nesta fase (processo nº 0008807-83.2013.8.26.0606 - fls. 96/99). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, ante as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deve ser fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0001451-65.2017.8.26.0616 - fls. 96/99). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP).

Dessa forma, nos termos do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, não incide causa de aumento ou de diminuição de pena, ficando a pena provisória mantida como pena definitiva, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Réu Tiago

Na primeira fase, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, especialmente danosas à saúde pública. A quantidade é grande, pois apreendidos mais de 200g de crack e cocaína somados. O Réu ostenta maus antecedentes, tendo duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo a mais antiga considerada nesta fase (processo nº 0083848-51.2008.8.26.0050 - fls. 83/85). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, ante as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deve ser fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0000577-17.2016.8.26.0616 - fls. 83/85). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP).

Dessa forma, nos termos do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, não incide causa de aumento ou de diminuição de pena, ficando a pena provisória mantida como pena definitiva, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena

privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado. Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar:

- o Réu ADRIANO ALVES DE ARAÚJO como incurso no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
- os Réus MICHAEL MIQUEÍAS DE PAULA e TIAGO DA CONCEIÇÃO como incursos no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, ambos às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como as penas em concreto aplicada, não concedo aos Réus Michael e Tiago o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP). Expeçam-se guias de recolhimento provisório.

Concedo, porém, o direito de o Réu Adriano recorrer em liberdade, ante a pena aplicada e o fato de já estar em liberdade provisória.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Decreto o perdimento do dinheiro, do celular e das anotações apreendidas, usados na prática delitiva. Encaminhe-se o dinheiro ao FUNAD. Por serem o celular e as anotações bens inservíveis, determino a sua destruição, expedindo-se o necessário. Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
 - b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo das penas de multa e custas;
 - c. intimem-se os Réus para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
 - d. expeçam-se guias de recolhimento definitivo;
 - e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
 - f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
- Em consequência, condeno os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA